



Data da Sessão: 17/05/2023
Pauta: 90

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0003563-65.2020.4.03.6342/SP

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

REQUERENTE: CM IMPACTA REPRESENTACOES DE COSMETICOS EIRELI

REQUERIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A UNIÃO FEDERAL interpôs o presente Pedido de Uniformização Nacional de Interpretação de Lei contra o acórdão da **11ª Turma Recursal de São Paulo** que negou provimento a seu recurso (evento 4) ao entendimento de que não há incidência de imposto de renda sobre valores recebidos em razão de distrato de contrato de representação comercial por se tratar de verba de natureza indenizatória.

O acórdão recorrido assim fundamentou seu entendimento:

“(...)4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual a indenização recebida em razão do disposto nos artigos 27, “j” e 34, da Lei nº 4.886/65 tem como objetivo reparar dano patrimonial ao representante comercial, de modo que não incide imposto de renda sobre tais verbas: (...)

5. Posto isso, a parte autora comprova que, em 24.09.2020, firmou distrato em relação a contrato de representação comercial com a empresa CONFECÇÕES CAPRICHOS LTDA., com o recebimento de verba indenizatória nos termos da Lei nº 4.886/65 e da Lei nº 8.420/92, no montante de R\$ 388.010,80 (fls. 60, ID 178131613). Outrossim, a questão central para o deslinde do feito se refere à comprovação do recebimento, pela parte autora, da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65, pois tal fato afasta as hipóteses de rescisão contratual por justa causa previstas no art. 35 da mesma lei. Nesse contexto, tenho que a formalização de distrato por comum acordo não afasta a natureza indenizatória da verba recebida pela parte autora, porquanto tal fato comprova que a rescisão ocorreu fora daquelas hipóteses do mencionado art. 35. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. INEXIGIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO IMPROVIDAS. - Dispõe o art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/1965 quanto à incidência ou não de Imposto de Renda sobre os valores pagos a título de multa ou indenização pela rescisão antecipada do contrato de representação comercial. - Do acordo de rescisão de contrato de representação comercial, celebrado entre as partes e homologado judicialmente (fls. 80/88),

0003563-65.2020.4.03.6342

900000231485.V2 LOT.TNU© LOT.TNU



Data da Sessão: 17/05/2023
Pauta: 90

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

dispõe a cláusula segunda: "As partes, de comum acordo, após efetuarem os devidos cálculos, entendem que a REPRESENTADA deve à REPRESENTANTE o valor total de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), referentes a 1/12 (um doze avo) de todos os recebimentos ao longo do contrato a teor do artigo 27. Alínea "j", da Lei 4.886/65 e ainda no que tange ao artigo 34 da mesma lei, a título de um terço (1/3) das comissões auferidas pela representante, nos três meses anteriores à presente rescisão". - Depreende-se, portanto, que não há incidência de Imposto de Renda sobre tais verbas, em razão do caráter indenizatório. - A matéria ora questionada amolda-se à Jurisprudência do Eg. STJ e dessa Corte, devendo ser reconhecida a natureza indenizatória da verba, ora questionada, com a consequente isenção do imposto de renda dos valores recebidos pela apelante, oriundas do acordo celebrado em razão da rescisão imotivada do contrato de representação comercial. - Remessa oficial e Apelação improvidas. (TRF 3ª Região, QUARTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 348637, 0002208-08.2013.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 22/11/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/12/2017) 6. Portanto, reputo que, a despeito das alegações recursais, a sentença analisou corretamente todas as questões trazidas no recurso inominado, de forma fundamentada, não tendo a recorrente apresentado, em sede recursal, elementos que justifiquem sua modificação. (...)”

Opostos embargos de declaração pela União Federal, esses foram rejeitados (eventos 5 e 6).

Sustenta a União Federal, nas razões do Pedido de Uniformização Nacional, evento 7, que há “*incidência do imposto de renda incidente sobre verbas pagas a título de indenização, tão somente, nos casos de rescisão unilateral e imotivada do contrato de representação comercial!*”. Alega que “A rescisão amigável e bilateral não implica em efetiva indenização e não configura, consequentemente, uma não ocorrência do fato gerador do Imposto de renda. Assim, é descabida a invocação, pelo autor, de aplicação da jurisprudência do STJ sobre a matéria, qual seja, “*não incide imposto de renda sobre a indenização devida a representante comercial por rescisão imotivada de contrato de representação comercial (art. 27, alínea “j”, da Lei nº 4.886, de 9 de dezembro de 1965)*”. Argumenta que “*a indenização prevista no art. 27, j, da Lei nº 4.886/65, decorre somente da rescisão do contrato de representação comercial e não de sua rescisão bilateral, como ocorreu no caso concreto. Os valores estipulados no termo de distrato não configuram a indenização prevista no art. 27, j, da Lei n. 4.886/65 e são de livre estipulação das partes.*”. Aponta como acórdão paradigma o processo nº 5021294-89.2020.4.04.7108, da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul no qual foi assentado o entendimento de que *não sendo o caso de rescisão sem justa causa do contrato, legítima a incidência do imposto de renda e tributos correlatos sobre a quantia percebida pelo representante comercial.*”

Sem contrarrazões.



Data da Sessão: 17/05/2023
Pauta: 90

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

O Pedido de Uniformização foi admitido tanto na origem quanto pelo Presidente da TNU com a determinação de sua distribuição a um dos membros deste Colegiado.

VOTO

O presente recurso é tempestivo.

A questão de direito material a ser dirimida no presente Pedido de Uniformização Nacional é saber se há ou não incidência de imposto de renda sobre valores recebidos a título de extinção de contrato de representação comercial mediante distrato (resilição bilateral do contrato).

Restou demonstrada a divergência do julgado impugnado com o paradigma colacionado da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul (o processo nº 5021294-89.2020.4.04.7108). Enquanto o acórdão recorrido asseverou que não há incidência de imposto de renda sobre valores recebidos em razão de distrato de contrato de representação comercial por se tratar de verba de natureza indenizatória. **O acórdão trazido como paradigma da 5ª Turma do Rio Grande do Sul, diversamente, entendeu que o distrato não se confunde com rescisão de contrato sem justa causa, cuja indenização recebida a esse título é prevista no art. 27, alínea 'j', da Lei nº 4.886, de 09 de dezembro de 1965 não se sujeita a incidência de imposto de renda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.**

A divergência jurisprudencial encontra-se, pois, suficientemente demonstrada.

Em breve análise a jurisprudência, verifica-se que não há consenso quanto à matéria posta. Vejamos.

EMENTA: IRPF. RESTITUIÇÃO. RENDIMENTOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO BILATERAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO. MANTÉM SENTENÇA. (PROCESSO Nº00054461920194036201; Juíza Federal Monique Marchioli Leite; 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul; Data 22/11/2022)



Data da Sessão: 17/05/2023
Pauta: 90

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

RECURSO INOMINADO / SP0064012-49.2019.4.03.6301; 12ª Turma Recursal de São Paulo; Rel. Juiz Federal Paulo César Neves Junior; DJ 18/03/2021: 7. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO para reconhecer o direito da parte autora à isenção do imposto de renda incidente sobre a verba indenizatória recebida em razão do distrato firmado com a empresa INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA. juntado à petição inicial, bem como condenar a UNIÃO a devolver os valores cobrados a tal título, os quais deverão ser atualizados de acordo com a Resolução CJF nº 658/2020 (cálculos pela contadoria na origem). Não há prescrição a ser reconhecida, tendo em vista a data de ajuizamento da ação (02/12/2019) e a data de recolhimento do tributo, em 09/08/2019 (fl. 5 do evento 2).

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO PERCEBIDA EM DECORRÊNCIA DE DISTRATO - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. IRPJ. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) Nº 1004521-62.2021.4.01.3300; 1ª Turma Recursal/BA; Data de julgamento 27/04/2023)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. IRPJ E CSLL. ISENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LEI Nº 4.886/65. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 35 PARA CARACTERIZAR RESCISÃO POR MOTIVO JUSTO. DIREITO À ISENÇÃO PLEITEADA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Demonstrada a divergência jurisprudencial, haja vista que as Turmas Recursais em conflito fazem uma distinção na interpretação dos artigos 27 e 35, da Lei nº 4.886/65. 2. Os artigos 27 e 35 da Lei nº 4.886/65 prescrevem que a rescisão do contrato de representação comercial, fora dos casos previstos no artigo 35, implicam no direito do representante à percepção de uma indenização, não inferior a "1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação". 3. Para se verificar o direito à referida indenização, a norma não exige que a rescisão tenha se dado por iniciativa do representado, bastando que a rescisão não tenha se dado por motivo justo, conforme o rol taxativo do artigo 35. Precedentes. 4. Pedido de uniformização acolhido com fixação da seguinte tese: "A indenização prevista no art. 27, alínea j, da Lei nº 4.886/65, é isenta do imposto de renda e da CSLL, conforme o art. 70, §5º, da Lei nº 9.430/1996, salvo na hipótese em que a rescisão do contrato tenha ocorrido por motivo justo, na forma do art. 35, da Lei nº 4.886/65". 5. Incidente de uniformização conhecido e provido. (5011166-13.2020.4.04.7107, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relator GERSON LUIZ ROCHA, juntado aos autos em 13/03/2023)

Com efeito, diante da multiplicidade de ações sobre o tema, com decisões conflitantes, entendo necessária a uniformização da matéria por esta Turma Nacional de Uniformização com a afetação do presente recurso como representativo de controvérsia, devendo o mérito ser julgado depois da coleta de informações, da oitiva dos interessados e do pronunciamento do Ministério Público Federal.

0003563-65.2020.4.03.6342

900000231485.V2 LOT.TNU© LOT.TNU



Data da Sessão: 17/05/2023 Pauta: 90

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

O tema controvertido poderia ser, desde logo, assim definido: **Saber se há ou não incidência de imposto de renda sobre valores recebidos a título de extinção de contrato de representação comercial mediante distrato (resilição bilateral do contrato).**

Ante o exposto, **voto por conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na Turma Nacional de Uniformização, nos termos da fundamentação. É O VOTO.**

Documento eletrônico assinado por **LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000231485v2** e do código CRC **54aa6b1c**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): **LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO**

Data e Hora: 18/5/2023, às 21:26:31

0003563-65.2020.4.03.6342

900000231485.V2 LOT.TNU© LOT.TNU



Data da Sessão: 17/05/2023
Pauta: 90
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 -
Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0003563-65.2020.4.03.6342/SP

RELATORA: JUÍZA FEDERAL LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

REQUERENTE: CM IMPACTA REPRESENTACOES DE COSMETICOS EIRELI

REQUERIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EMENTA

TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DISTRATO. VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE DISTRATO IMPOSTO DE RENDA. PRESENÇA DE SIMILITUDINE FÁTICA ENTRE O ACORDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA COLACIONADO. EXISTÊNCIA DE MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS COM ENTENDIMENTOS DIVERSOS. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. QUESTÃO CONTROVERTIDA: "SABER SE HÁ OU NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE EXTINÇÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL MEDIANTE DISTRATO (RESILIÇÃO BILATERAL DO CONTRATO)."

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do pedido de uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, nos termos do voto da Juíza Relatora, com a seguinte Questão Controvertida: "Saber se há ou não incidência de imposto de renda sobre valores recebidos a título de extinção de contrato de representação comercial mediante distrato (resilição bilateral do contrato)".

Brasília, 17 de maio de 2023.



Data da Sessão: 17/05/2023
Pauta: 90
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Documento eletrônico assinado por **LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000231486v3** e do código CRC **053cbc97**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO

Data e Hora: 18/5/2023, às 21:26:31

0003563-65.2020.4.03.6342

900000231486.V3 LOT.TNU© VCL.TNU